RESUMÉ — Postupy při exekuční a další činnosti

418/2001 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Provádí organizační a technické postupy exekutora a související evidenci.

Zásady a nosné koncepty: Průkaznost úkonů, ochrana účastníků, řádné nakládání s plněním a zákonné meze exekuce.

Systematika: Pracovní a evidenční postupy, jednotlivé úkony, zálohy a další prováděcí náležitosti.

Subjekty a objekty: Exekutoři, zaměstnanci úřadů, účastníci a další osoby.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhláška č. 418/2001 Sb. provádí exekuční řád č. 120/2001 Sb. Nemění zákonné důvody zastavení; odměna se určuje zvlášť podle tarifu č. 330/2001 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Provádění úkonů

(1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor").

§ 2 — Protokol

(1) O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol.

§ 3

(1) Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

§ 4 — Součinnost peněžního ústavu

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného: a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh, b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory, c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách, d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních, e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu, f) informaci o dalším majetku, který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován.

§ 5

(1) Formulář žádosti exekutora o součinnost podle § 34 odst. 4 zákona obsahuje a) označení exekutora s uvedením jeho sídla a dalších údajů, b) označení osoby, kterou exekutor žádá o součinnost, c) označení oprávněného a povinného, d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, e) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, a údaj o pověření exekutora, f) údaje podle § 33 odst. 5 zákona, které exekutor požaduje, g) jiné údaje než údaje podle písmene f) potřebné k vedení exekuce a odůvodnění potřebnosti poskytnutí těchto údajů, h) informace týkající se postupu v exekučním řízení, i) datum a podpis.

§ 5a

(1) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi pořadí vymáhané pohledávky, jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5b

(1) Vyrozumění o zahájení exekuce , exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 6 — Náklady exekuce a náklady oprávněného

(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.

§ 6b

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 a podle § 75 odst. 2 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.

§ 8

(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.

§ 9 — Doručování písemností exekutora

(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

§ 10 — Společné ustanovení o doručování

(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy2.

§ 10a

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

§ 10b — Elektronický spis

(1) Elektronický spis se soudu předkládá se soubory podle § 10c odst. 1 a předkládací zprávou v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

§ 10c

(1) V adresáři s elektronickým spisem se předloží soubor se spisovým přehledem.

§ 10d

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů (dále jen „dohledový orgán“), nedohodne-li se exekutor s dohledovým orgánem jinak.

§ 10e

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

§ 12

Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.

§ 13

Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.

§ 15

(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá.

§ 16

Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovité věci a prodejem obchodního závodu může řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora nebo kandidáta.

§ 16a — Dražba nemovité věci provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje.

§ 16b — Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.

§ 17 — Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění

Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu; o tom musí být exekutorem poučen.

§ 18 — Dobrovolná dražba

(1) Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16 a 16a.

Podklad: 418-2001-Sb vyhlaska o postupech pri vykonu exekucni a dalsi cinnosti.pdf • 58 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1193 slov resumé včetně úvodu z 16990 slov vyčištěného podkladu (7,02 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.